

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4499/2558

บริษัทนครชัยแอร์ จำกัด
นายกิตติศักดิ์ เทียงสันเทียะ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎีกา มาตรา 113, มาตรา 114, มาตรา 118

ป.ร.ฎีกา มาตรา 118 บัญญัติว่า "ตราสารใดไม่ปิดแสดงฉบับบริบูรณ์ จะใช้
ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้
จนกว่าจะได้เสียอากรโดยปิดแสดงครบจำนวนตามอัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้ และ
ขีดฆ่าแล้ว แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มอากรตามมาตรา 113 และ
มาตรา 114" บทบัญญัตินี้ไม่ได้บังคับให้ต้องปิดอากรแสดงฉบับและขีดฆ่าในขณะที่ทำ
ตราสารแต่อย่างใด และมีได้บัญญัติว่า ตราสารที่มีได้ปิดอากรแสดงฉบับหรือขีดฆ่าใช้
บังคับไม่ได้ แต่กลับบัญญัติให้มีการปิดอากรแสดงฉบับและขีดฆ่าในภายหลังได้ ดังนั้น
เมื่อหนังสือมอบอำนาจได้ปิดอากรแสดงฉบับแล้วและศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขีดฆ่าใน
ระหว่างการพิจารณาจึงเป็นเอกสารที่รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ขั้บรรทุกที่จำเลยที่ 2 รับประกันภัยไว้ไปตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 โดยประมาทเลินเล่อด้วยความเร็ว จำเลยที่ 1 จึง
ควบคุมรถไม่ได้ทำให้รถแล่นข้ามร่องกลางถนนพุ่งเข้าชนรถโดยสารของโจทก์ที่แล่น
สวนทางจนได้รับความเสียหาย โจทก์นำรถเข้าซ่อมแซมเป็นเงิน 704,985.85 บาท

และต้องขาดประโยชน์จากการนำรถออกขนส่งผู้โดยสารในระหว่างซ่อมแซมเป็นเวลา 24 วัน วันละ 25,000 บาท เป็นเงิน 600,000 บาท รวม 1,304,985.85 บาท ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันทำละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้องเป็นเงิน 44,512.53 บาท

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 2 ให้การขอให้ลดค่าเสียหายลงให้ตรงตามความเป็นจริง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 824,985.85 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 มีนาคม 2552 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าทนายความในชั้นอุทธรณ์ 3,000 บาท แทนโจทก์

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยที่ 1 ขับรถบรรทุกที่จำเลยที่ 2 รับประกันภัยไว้โดยประมาทเลินเล่อทำให้ชนรถโดยสารของโจทก์ที่แล่นสวนทางมาจนได้รับความเสียหาย

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ประการแรกว่า หนังสือมอบอำนาจซึ่งเดิมโจทก์ไม่ได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ แต่เพิ่งได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นให้

ชี้ดงว่าในระหว่างการพิจารณานั้นจะใช้เป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่ เห็นว่า ประมวล
รฐการ มาตรา 118 บัญญัติว่า ทรสารใดไม่ปิดแสดมบ์บริบูรณ์จะใช้ต้งฉบับ คู่ฉบับ
คู่ฉีก หรือสำเนาทรสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้จนกว่าจะได้เสียอากร
โดยปิดแสดมบ์ครบจำนวนตามอัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้และชี้ดงแล้ว แต่ทั้งนี้ ไม่
เป็นการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มอากรตามมาตรา 113 และมาตรา 114
บทบัญญัตินี้ไม่ได้บังคับให้ต้องปิดอากรแสดมบ์และชี้ดงในขณะที่ทำทรสารแต่
อย่างใดและมีได้บัญญัติว่าทรสารที่มีได้ปิดอากรแสดมบ์หรือชี้ดงใช้บังคับไม่ได้ แต่
กลับบัญญัติให้มีการปิดอากรแสดมบ์และชี้ดงในภายหลังได้ ดังนั้น เมื่อหนังสือ
มอบอำนาจได้ปิดอากรแสดมบ์แล้วและศาลชั้นต้นอนุญาตให้ชี้ดงในระหว่างการ
พิจารณา จึงเป็นเอกสารที่รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 2 ฟังไม่
ขึ้น

อนึ่ง คดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา 853,124.51 บาท จำเลยที่ 2 ต้อง
เสียค่าขึ้นศาล 17,062 บาท แต่จำเลยที่ 2 เสียค่าขึ้นศาล 26,989 บาท ซึ่งเกินมา
9,927 บาท จึงต้องคืนค่าขึ้นศาลในส่วนที่เสียเกินมาแก่จำเลยที่ 2

พิพากษายืน ให้คืนค่าขึ้นศาลในส่วนที่เสียเกินแก่จำเลยที่ 2 กับให้จำเลยที่ 2
ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 3,000 บาท แทนโจทก์

(สมศักดิ์ จันทรา-ปดาร์ณี ลัดพลี-ชัยรัตน์ ศิลาลาย)

ศาลจังหวัดพระโขนง - นายนิติรัฐ นาสมใจ

ศาลอุทธรณ์ - นายสัญญา ภูริภักดี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ367/2553

ต้น

หมายเหตุ